

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/842/25

הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – הנחיות למתן ציונים במבחני הסמכה) (הוראת שעה), התשפ"ג–2022

1. הוראת שעה. על אף האמור בכל דין, בבחינות ההתמחות שנערכו לפי סעיף 39 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961¹, בחודש דצמבר 2019 ובחודש אוגוסט 2020, יראו את מי שקיבל ציון של 50 אחוזים לפחות בבחינת ההתמחות כמי שעבר את הבחינה.

דברי הסבר

בסמוך לתחילת שנת 2020 פרצה מגפת הקורונה שבעקבותיה השתנו סדרי עולם במרבית מדינות העולם, לרבות בישראל. בסמוך לתחילת חודש מרץ 2020 נכנסו אזרחי ישראל לסגר בניסיון להדוף את המגיפה ולמגר את התפרצות נגיף הקורונה. השפעות הסגר נותנות, וככל הנראה עוד ייתנו, את סימניהן בעתיד: מעסיקים רבים הוציאו את עובדיהם לחל"ת, עובדים רבים פוטרו ואיבדו את מקור פרנסתם, הגבלות הוטלו כמעט בכל תחומי החיים לרבות על חופש התנועה, מערכות רבות במדינה הושבתו, והנזקים ממשיכים להיגרם.

לאור השינויים שנגרמו, והקשיים שאליהם נקלע הציבור במדינה, נקבע על-ידי לשכת עורכי הדין כי בחינת ההסמכה שהייתה אמורה להתקיים ביום 25.6.2020, תידחה ליום 27.8.2020. הלכה למעשה, הזזת מועד הבחינה בשל האילוצים הבריאותיים הותירה קבוצת מתמחים במקצוע המשפטים עם אכזבת הכישלון שיצרה הבחינה אליה ניגשו בחודש דצמבר 2019 (12.12.2019), חסרי כל יכולת כלכלית, וכן עם מגבלות תעסוקתיות קשות בשל כללי ביטוח לאומי החלים על מתמחים (כחודשיים לפני הבחינה מתמחה אינו זכאי לקבלת דמי אבטלה). אותם מתמחים שציונם עומד בין 50-59 מתקשים להשתלב בשוק העבודה מאז חודש ספטמבר 2019 בשל הצורך ללמוד לבחינות וכן בשל הכשל שנגרם לשוק העבודה בישראל בעקבות נגיף הקורונה המקשה על החזרה למעגל העבודה של כלל האזרחים. חשוב להדגיש כי אחוז המעבר בבחינה שהתקיימה בחודש דצמבר 2019 עמד על 48%, כולל המועד המיוחד, ואחוז המעבר בבחינה שהתקיימה בחודש אוגוסט 2020 עמד על כ-34%, ולאחר בחינת ההשגות והערעורים בבחינה עלה

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

אחוז המעבר לכ-55%.

בהתאם לכך, מוצע להוריד את סף המעבר בבחינה במועד דצמבר 2019 ואוגוסט 2020 לציון 50, הן בשל רמת הקושי של הבחינה במועדים אלו, והן בשל השלכותיה של מגפת הקורונה על הציבור בכלל ועל אוכלוסיית הנבחנים בפרט.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (925/24/פ).

הצעת החוק זוהי לפ/925/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)